

1500312-05.2021.8.26.0247

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Comarca: Ilhabela

Foro: Foro de Ilhabela

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ilhabela

Foro de Ilhabela

Vara Única

Rua Benedito dos Anjos Sampaio, 29, Ilhabela-SP - cep 11630-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500312-05.2021.8.26.0247 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500312-05.2021.8.26.0247

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2143760/2021 - DEL.POL.ILHABELA, 18157829 - DEL.POL.ILHABELA, 1030/21/302 - DEL.POL.ILHABELA, 2143760 - DEL.POL.ILHABELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDINEI DOS SANTOS PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS GARBOCCI DA MOTTA

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por seu(sua) representante que oficia perante este Juízo, aforou a presente AÇÃO PENAL PÚBLICA, na qual denuncia VALDINEI DOS SANTOS PEREIRA, como incurso na prática do delito tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal.

Narra a denúncia que, que, no dia 27 de maio de 2021, por volta das 01h23min, na Rua José Lucas da Silva, n. 281, Itaquanduba, nesta cidade e Comarca de Ilhabela/SP, VALDINEI DOS SANTOS PEREIRA, vulgo "Pirata", subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, coisa móvel alheia pertencente a Vander Tadeu Garcia. Apurou-se que, no dia do ocorrido, o denunciado, com a intenção de atentar contra o patrimônio alheio, dirigiu-se até o local dos fatos, onde surpreendeu Vander e, mediante grave ameaça exercida com emprego de

arma branca, subtraiu, para si, o aparelho celular MOTOROLA G9 PLAY, de cor azul, pertencente à vítima. Em seguida, evadiu-se de posse do objeto. Acionada a Polícia Militar, o ofendido descreveu as características físicas do denunciado para os milicianos e relatou que o conhecia do bairro onde mora, pelo apelido "Pirata". De posse das informações, os policiais logo identificaram o denunciado, pessoa conhecida nos meios policiais, razão pela qual rumaram para sua residência. Próximo ao local, visualizaram o denunciado adentrando ao imóvel, razão pela qual bateram ao portão, quando então foram atendidos pelo seu genitor, que autorizou a entrada da equipe policial. A abordagem ocorreu próximo ao quarto de VALDINEI, que, indagado a respeito dos fatos, admitiu aos policiais a prática da subtração e entregou-lhes o aparelho celular roubado, relatando que havia dispensado a faca durante a sua fuga.

Denúncia recebida em 15 de junho de 2021 (fls. 69/70).

Citado, o acusado ofereceu Defesa Prévia às fls. 107/108, alegando, em síntese, que o conjunto probatório é insuficiente e prejudicado para denunciar o acusado, pois a versão policial é controversa e a autoria do crime foi imputada ao réu foi feita com base exclusivamente na versão da vítima.

Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público. Por fim, interrogado o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público pediu a procedência da denúncia nos exatos termos em que formulada, estando devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, fixando-se a pena de acordo com suas condições pessoais.

A Defesa, por sua vez, pediu a desclassificação para o delito de furto, bem como a fixação das reprimendas em seu mínimo legal.

Enfim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública, na qual a acusação imputa a prática de fato tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal.

O feito encontra-se em ordem. Não há preliminares a dirimir. Presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais.

Portanto, pertinente a análise do mérito da causa.

A ação penal é PROCEDENTE, com efeito, analisando atentamente o acervo probatório, e considerando os elementos indiciários existentes nos autos, verifica-se que restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, devendo ser o acusado condenado no crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal. Nestes termos, do percuente exame do acervo probatório, infere-se que restaram satisfatoriamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva.

A materialidade delitiva resultou provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Termo de Depoimento Alex de Oliveira Moraes (fls. 05), Termo de Depoimento Israel João de Souza (fls. 06), Termo de Depoimento Vander Tadeu Gacia (fls. 08), Termo de Interrogatório (fls. 08), Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), Auto de Apreensão/Exibição/Entrega (fls. 10), Auto de Reconhecimento de Pessoa e de Objeto (fls. 11/12), bem como pela prova oral colhida.

A autoria resta igualmente demonstrado, especialmente pela ampla prova oral produzida em audiência, que definem, sem sombra de dúvida, a autoria delitiva do réu.

Passo a análise da prova oral produzida.

Em juízo, a vítima Vander Tadeu Garcia declarou que:

Trabalhava em uma pousada. Estava assinado para o trabalho, umas 22 30, estava caminhando em direção a sua casa. Ele viu um indivíduo andando em sua direção. Chegando próximo a ele, ele pediu seu celular, segurando uma arma. Ele entregou. Passando isso, ele começou ir embora. Ele tentou pegar seu celular de volta. Ele desferiu contra ele vários golpes de faca. Ele retornou para a pousada e chamou a policial. A polícia chegou muito rápida na pousada. Depois eles trouxeram o indivíduo até ele. A faca não chegou a o atingir. Ele tentou desferir golpes de faca, mas ele conseguiu se desvencilhar e correr. Não chegou a ser atingido, embora

ele tenha tentado por diversas vezes. O acusado estava armado com uma faca. Não se recorda qual era o tipo de faca. Mas era uma lâmina de tamanho normal, como se fosse uma faca de cozinha. O acusado pediu somente seu celular. Ele tentou recuperar, deu um empurrão nele. Quando ele empurrou pelas costas, ele se virou contra ele e começou a tentar desferir golpes de faca nele. Ele chegou a mostrar a faca para ele. Ele fez um movimento na cintura, tentando intimar como se tivesse alguma coisa. Ele não chegou a mostrar a faca. Somente anunciou o assalto, o ameaçando e indicando possuir alguma coisa na sua cintura. Ele é uma pessoa comum de ser vista no bairro. Não tinha nenhum grau de amizade com ele. Quando ele foi pedir ajuda a outros recepcionistas da pousada, eles disseram que ele era conhecido como Pirata. Chamaram a polícia pelo telefone da pousada. A polícia chegou bem rápido. Quando a polícia chegou, ele estava na pousada. Quando o Adriano citou o apelido dele, a polícia disse que era uma pessoa conhecida e iriam buscá-lo. Eles ainda tentaram localizá-lo. Não sabe dizer se o acusado é usuário de drogas. Disse não ser usuário de drogas. Reconheceu ele na viatura e depois na delegacia. Em juízo, a testemunha arrolada pelo Ministério Público Alex de Oliveira Moraes expôs que:

Estavam em patrulhamento, sendo noticiado pelo COPOM o roubo. Foram até o local, contataram a vítima e ele informou as características e o apelido de pirata. Ele é conhecido da polícia e sabiam onde ele morava. No alto do morro, eles viram ele entrar na casa. O pai dele atendeu a porta e disse que o Valdinei estava no quarto. O pai dele autorizou o ingresso na residência, e localizaram o Valdinei e ele confessou informalmente o delito, entregando o celular e disse que havia jogado a faca em um córrego. Foi realizado o reconhecimento na delegacia, tanto do réu quanto do objeto. Foi a própria vítima quem disse como foi o corrido, as características do denunciado e o seu apelido. A vítima estava próxima a um hotel, na entrada de um hotel. Depois apareceu também o recepcionista do hotel. Ele falou somente com a vítima. O acusado disse que havia dispensado a faca em um córrego, e levou eles até lá, porém não encontraram o objeto.

Por fim, ainda em juízo, interrogado, o réu VALDINEI DOS SANTOS PEREIRA alegou que: Confirmou que efetuou a subtração do celular. Mas disse que encontrou a vítima em um bar, ele me pediu para ficar com ele. Ele aceitou e foram até a casa da vítima, onde lá tiveram relações e usaram drogas. Ele viu o celular dele em cima de um armário e então pegou o celular e foi até a sua casa. Negou que tenha ameaçado e usado faca. Estava sob o efeito de drogas e álcool nesse dia. Tinha tomado cachaça. O celular estava em cima da geladeira. Estavam somente os dois na casa dele.

A despeito da tese defensiva, não há dúvidas sobre a conduta criminosa do acusado no que se refere ao crime de roubo (art. 157, CP) diante das provas produzidas. A vítima e a testemunha descreveram com riqueza de detalhes como se deu o fato, sem qualquer elemento de contradição em seus relatos.

Ademais, não há nada nos autos que indique que a vítima ou testemunhas quisessem prejudicar o réu.

Quando ouvido em juízo, a vítima narrou com detalhes todo o ocorrido. Disse que estava caminhando, retornando do trabalho em direção a sua residência, quando foi surpreendido pelo denunciado, o qual simulava portar algum objeto em sua cintura e, empregando ameaça, pediu que lhe entregasse seu celular. O objeto foi entregue, e o acusado tentou se evadir. Em seguida, sem muito pensar, o acusado tentou recuperação seu bem e na tentativa de assegurar a posse da res furtiva, o denunciado tentou desferir golpes de faca em relação à vítima, mas ele conseguiu se desvencilhar e retornar ao seu trabalho, onde chamou a polícia.

Não há qualquer motivo para desprestigiar a palavra da vítima. Importante enfatizar, ainda, que até o dia do ocorrido a vítima não conhecia o acusado, razão pela qual difícil vislumbrar qualquer interesse dela em acusá-lo falsamente da prática de roubo. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as palavras da vítima devem ser prestigiadas nos crimes patrimoniais, diante da enorme relevância probatória que tal manifestação adquire, principalmente quando narra, com precisão, os acontecimentos criminosos e identifica, com firmeza, o autor do crime. Nesse sentido, a orientação pacífica da jurisprudência: "Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo

e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o que cumpre é aceitá-la" (TACRIM-SP - AC - Rel. Luiz Ambra - RT 732/633).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

O policial militar ouvido em juízo confirmou todo o ocorrido, relatando ter sido procurado pela vítima logo após o ocorrido e que, por meio das características do acusado, bem como sua alcunha de "pirata", conseguiram o identificar, sendo ele já conhecido nos meios policiais e se dirigiram até a residência do réu. Chegando lá, seu genitor autorizou o ingresso dos policiais e conseguiram localizar o denunciado no seu quarto, e ali ele confessou a prática do delito, entregando aos policiais o bem objeto do furto, dizendo que havia dispensado a faca em um córrego próximo a sua residência. Ainda tentaram buscar esse objeto, mas sem êxito.

Aos depoimentos dos agentes públicos também deve ser dado o costumeiro crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos agentes como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes. Sobre o tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: "Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório." (STJ, AgRg no AREsp 366258/MG, Rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 11/03/2014). E conforme esta Egrégia Corte: "Processo penal. Prova. Testemunhos de policiais. Os relatos de policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras isoladas do réu, quando seguros, insuspeitos e estiverem em harmonia com o restante da prova". (TJSP Apelação nº 0002146-83.2014.8.26.0176, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. SouzaNery, j. 27/08/2015). Repiso, não há quaisquer elementos dos autos que apontem qualquer irregularidade na conduta dos policiais que atuaram no caso sub judice. Outrossim, seus depoimentos coadunam e são amparados pelas demais provas e elementos informativos coligidos nestes autos. Lembre-se, ainda, que: "Sendo o furto, delito quase sempre cometido na clandestinidade. Longe do olhar de circunstantes, é de se emprestar expressivo valor aos indícios, máxime quando convergentes e concorrentes, afastando a viabilidade de hipóteses contrárias" (TACRIM-SP - AC - Rel. Segurado Braz - JUTACRIM 89/423).

Ou seja, a prova é robusta para confirmar a autoria delitiva.

As provas colhidas ao longo da instrução não deixam qualquer dúvida ter sido o autor da infração penal a qual lhe está sendo imputada.

No mais, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, uma vez que o depoimento da vítima deixa claro e incontestado que a grave ameaça utilizada para subtração patrimonial se deu com emprego de arma branca.

Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado, o que se confirma na medida em que não foram alegadas teses excludentes destes elementos do conceito analítico de crime.

Sendo certa a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 155, do Código Penal, passo à dosimetria da pena, a qual faço na forma trifásica, estabelecida pelo art. 68, do Código Penal.

Dosimetria

Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando detidamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal: o acusado é reincidente (autos 0001901-63.2008.8.26.0247), contudo, a fim de evitar bis in idem, tal circunstância será valorada tão somente na segunda fase. Merece valoração negativa as circunstâncias do delito, uma vez que praticado o delito no momento de repouso noturno, situação essa que indica menor vigilância e maior chances de garantir o sucesso da empreitada criminosa. As demais circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são normais à espécie de delito. Assim, lhe são desfavoráveis UMA circunstância judicial do artigo 59, do Código Penal (circunstâncias do delito), autorizando a fixação da pena-base 1/6 acima do mínimo legal (um sexto para cada circunstância). Deste modo, fixo-a em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na fase intermediária, presente a agravante da reincidência (autos 0001901-63.2008.8.26.0247 - fls. 89/91), agravando-se a pena para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira e derradeira fase, presente a causa especial de aumento de pena prevista no §2º, VII, do art. 157, do Código Penal, uma vez que o delito foi praticado com emprego de arma branca. Não havendo outras circunstâncias, o percentual de aumento será o mínimo de 1/3. Dessa forma, fica a pena majorada para 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ausente qualquer elemento a respeito da capacidade econômica do réu, fixo o valor do dia multa no patamar mínimo legal de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época do fato.

O réu é reincidente e tem desfavorável UMA circunstâncias judiciais circunstância do art. 59, do Código Penal, além do delito ter sido praticado com emprego de arma de arma branca, razão pela qual fixo o regime FECHADO para o início do cumprimento da pena corporal, em observância ao disposto no parágrafo terceiro, do artigo 33 do Código Penal, mais compatível com suas condições pessoais.

Praticado o delito com violência contra a pessoa, inviável falar em substituição por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44, do CP.

Da mesma forma, pelo montante de pena aplicada, incabível a suspensão da pena. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu VALDINEI DOS SANTOS PEREIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, no menor valor unitário, pela prática do delito definido no art. 157, §2º, VII, do Código Penal.

O condenado respondeu ao processo em custódia cautelar. Agora, confirmada a certeza de sua culpabilidade, e presentes os motivos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, seria um contrassenso e injustificável sua soltura, razão pela qual não poderá recorrer em liberdade, sendo de rigor a manutenção de sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, principalmente pelo fato do réu ser portador de maus antecedentes, além das circunstâncias e consequências do crime terem extrapolado ao considerado "comum" para essa espécie de delito, tudo a indicar uma maior periculosidade por parte do réu, circunstâncias essas que denotam alta probabilidade de que o condenado, em liberdade, se furtará à aplicação da lei penal e voltará a prática delitiva.

Oficie-se, recomendando-se o réu onde se encontra recolhido.

Anote-se a publicação da presente sentença como termo inicial para eventual nova reapreciação da necessidade da prisão preventiva, devendo os presentes autos virem conclusos ao Magistrado com competência funcional sobre o processo (Juiz de Direito

ou Desembargador Relator, a depender da fase em que se encontrar) no 85º dia a partir desta data, na forma do Comunicado n. 78/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo.

Comunique(m)-se ao(à)(s) ofendido(a)(s) a presente sentença, na forma do art. 201, § 2º do Código de Processo Penal.

Condene o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil.

Havendo recurso de qualquer das partes, independentemente de nova conclusão, expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo competente para adequação das condições da prisão.

Após o trânsito em julgado:

Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ);

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral;

Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017. Em se tratando de réu preso preventivamente pelo juízo da condenação, no momento da expedição da guia de recolhimento definitiva deverá a Serventia atentar para eventual termo final de cumprimento da pena, em atendimento ao Comunicado CG nº 2651/2017, e em caso de possível cumprimento, deverão os autos virem imediatamente conclusos para expedição de alvará de soltura antes da remessa ao juízo da execução penal.

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD;

Ofícios de praxe;

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se. Diligências necessárias. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Ilhabela, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA